

TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA

SEZ. ES. IMMOBILIARI

G.E.: Dott.ssa Filomena Di Gennaro

Proc. n. 1/2022 R.G.E.

**ISTANZA DI SOLLECITAZIONE RILIEVI OFFICIOSI
VIZI SOSTANZIALI E PROCEDURALI E DI
CONTESTUALE DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA' DELLA
ESPROPRIAZIONE PREVIA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA STESSA**

Per

Mobilcom S.r.l., in persona legale rapp.te p.t. Sig. Ribichini Oscar, con sede legale in Dogana (RSM), Via Ranco Mauro n.10, c.f. 93052830432, elettivamente domiciliata in Avezzano, P.zza Torlonia n. 42, presso e nello studio dall'Avv. Cesidio Di Salvatore del Foro di Avezzano, c.f. DSLCSD49D30E040H. che la rappresenta e difende giusta procura in atti acquisita, il quale dichiara espressamente di voler ricevere notificazioni, avvisi e comunicazioni all'indirizzo pec avv.cesidiodisalvatore@pec.net99.it, già eletto come domicilio digitale,

- istante-

Contro

Dex S.r.l., in persona legale rapp.te p.t., con sede in Brescia, Corso Giuseppe Zanardelli n. 3 (C.F. e P.I. 04590110989), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Franceschetti (c.f. FRNNRC63E11B157U), PEC avvfranceschetti@brescia.pecavvocati.it, presso il quale è elett.te domiciliata in Brescia, Via Solferino, 67,

- creditrice procedente intervenuta -

ESPONE

L'odierna istante eseguita viene ritenuta (erroneamente) piena proprietaria degli immobili sottoposti a pignoramento nella procedura esecutiva in epigrafe originariamente promossa da Banca di S. Marino S.p.A., quando invece alcuni di essi sono gravati da usufrutto concesso in favore di terzi, come meglio sarà spiegato *infra*.

Nelle more della procedura il credito azionato e per il quale si procede, è stato ceduto, nell'ambito di una operazione pro soluto ex art. 1260 e ss. c.c. a Dex S.r.l., quale cessionaria di Veicolo di Sistema S.r.l., a sua volta cessionaria nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione di Banca di San Marino S.p.A.

Come già lamentato con precedente istanza del 6.11.2025 (non accolta) e qui

espressamente richiamata per un'auspicata riconsiderazione espressamente invocata, la predetta attuale cessionaria Dex S.r.l., intervenuta ex art.111 c.p.c., non ha fornito prova certa dell'iscrizione all'albo speciale ex art.106 TUB e nemmeno a quello ex art.114 TUB; ma soprattutto non ha fornito la prova completa della catena delle cessioni di cui il medesimo credito è stato oggetto e tantomeno dell'efficacia della cessione tra S3 e la stessa Dex srl essendo stata contrattualmente subordinata al pagamento del prezzo.

Dunque, sulla base di quanto precede è ragionevole affermare che l'azione esecutiva *de qua* sarebbe dovuta essere dichiarata illegittima e quindi improcedibile, a sommosso avviso di questa difesa, non potendo condividere (pur rispettandolo) il ragionamento addotto dal GE a riguardo per tutte le ragioni illustrate nella precedente istanza del 6.11.2025 cui si fa cortese rinvio.

Qui solo per ribadire e per chiarire il principio espresso da Cass. Civ. Sez. III n.7243 del 18.3.2024 (cui sembrerebbe aver aderito il GE) a mezzo del quale ha ritenuto irrilevante la mancata iscrizione all'albo 106 Tub da parte del sub-servicer (ovvero il soggetto che in concreto procede al recupero credito) non derivandone alcuna invalidità del suo operato.

Ed è su tale aspetto che a Ns. parere è lecito nutrire dubbi interpretativi circa la soluzione adottata dal G.E. motivando il rigetto dell'istanza, peraltro con scarse parole a margine.

Deve essere evidenziato, infatti, che la S.C. si è pronunciata sì in materia di iscrizione all'albo ex art.106 TUB, ma riferendosi al **sub servicer e/o special servicer**, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione regolamentata dalla Legge speciale n.130/1999. artt.2, 3, 4 e 6 in particolare.

Quindi oggetto della pronuncia della S.C. **non ha riguardato una cessione di credito ordinaria disciplinata dalla norma codicistica art.1260 c.c. e speciale art.58 Tub** come deve essere ritenuta quella di specie, nella quale il soggetto **sub servicer** deve essere nominato dal **master servicer** (obbligatoriamente iscritto all'art.106 Tub) a sua volta incaricato dalla **Società Veicolo** (SPV) cessionaria del credito anch'essa iscritta per legge ad apposito albo c/o BDI.

In altre parole si è ritenuta legittima la posizione della Dex s.r.l. dotata unicamente della mera licenza di Pubblica Sicurezza ex art.115 TULPS.

A ben vedere, tuttavia, la pronuncia della S.C. anzidetta, caratterizzata da profili che nulla hanno a che vedere con la questione in esame e quindi del tutto inconferente, esprime un principio dirimente: il soggetto che materialmente agisce per il recupero crediti può essere legittimato dalla sola licenza ex art.115 TULPS alla irrinunciabile **condizione** che il **master servicer** (ovvero colui che in concreto lo incarica) sia iscritto all'albo ex art.106 Tub e fornisca prova documentale dell'esternazione di tale incarico con tassativa descrizione dei controlli e verifiche che andrà ad eseguire e di cui deve dare prova di

avvenuta esecuzione come d'altra parte stabilisce anche Banca d'Italia nel provvedimento n.288/2015.

Tornando all'odierna istanza ed a prescindere da quanto sopra puntualizzato, comunque dobbiamo rimarcare vizi ulteriori inficianti la procedura.

Infatti, è lo stesso G.E. ad aver rilevato d'ufficio (con recente ordinanza del 22.4.2026) la mancata regolarizzazione delle trascrizioni relative agli immobili eseguiti e aver ordinato al creditore procedente, a pena di improcedibilità dell'espropriazione intrapresa ex art.567 c.p.c., *“di depositare entro gg.20 la relazione notarile integrativa da cui risultino le accettazioni delle eredità e lo stato delle trascrizioni e iscrizioni del dante causa degli odierni eseguiti, ovvero documentazione attestante la pendenza del giudizio di accertamento di tali acquisti mortis causa”*.

A tal ultimo riguardo, doveroso osservare che il medesimo G.E. aveva già rilevato tale vizio con altra ordinanza del 9.8.2025 (che per comodità di disamina viene allegata alla presente) ed aveva già ordinato al creditore procedente di depositare entro 30 gg. la stessa relazione notarile integrativa, rimasta però senza alcun esito.

Così come aveva disposto, sempre con la detta ordinanza, la sospensione delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato sino all'acquisizione della medesima documentazione e la tempestiva segnalazione dell'inottemperanza da parte del creditore, detto per inciso, poi concretizzatasi. senza tuttavia che la procedura venisse quantomeno sospesa, al contrario, veniva proseguita con fissazione delle vendite per il giorno 26 gennaio 2026.

E' indubbio, allora, che l'esecuzione deve essere dichiarata improcedibile a prescindere, con conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti prodromici antecedenti, concomitanti e successivi, ivi incluso i canoni di locazione degli immobili riscossi dal professionista delegato in favore della procedura da restituire all'esecutata.

Ma vi è di più. Prendendo spunto proprio dalla recente ordinanza del G.E. datata 22.4.2026, istante ha eseguito una più approfondita verifica della documentazione in atti, all'esito della quale sono emersi ulteriori plurimi vizi sostanziali e procedurali, configuranti anche ipotesi di nullità ex art.1418 c.c. rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art.1421 c.c., fino ad oggi rimasti *“inesplorati”* che si aggiungono a quelli già intercettati dal Giudice, di seguito analiticamente riportati.

1) L'avviso di vendita già fissata per il 26.1.2026, indica i beni staggiati come diritti di proprietà piena per la quota di 1/1;

2) Anche l'atto di pignoramento riporta i beni pignorati come beni della società eseguita per la quota di **1/1**, senza distinguere i pur esistenti diritti di nuda proprietà/usufrutto.

3) Di contro, dall'atto di provenienza Le Carrè/Mobilcom emerge che parte dei beni fu acquistata da MOBILCOM come **nuda proprietà** e che l'immobile era gravato da **usufrutto a favore della signora Marinelli Giuseppina**.

4) **Problema trascrittivo legato a Ribichini Gino & C. s.n.c. e alla morte di Ribichini Gino.**

Dalla documentazione in atti acquisita emerge che la **Ribichini Gino & C. s.n.c.** era titolare del **diritto di usufrutto** su parte degli immobili, in particolare sull'originario **foglio 11, part 864, sub 1**.

Nell'atto di scioglimento della società è scritto che tale usufrutto "**verrà volturato**" con ricongiungimento in capo al titolare della nuda proprietà, ma il documento *ex se* ovviamente non prova che tale ricongiungimento sia stato poi effettivamente **trascritto/annotato nei registri immobiliari**.

Successivamente, nell'atto di compravendita **Le Carrè / Mobilcom** del 2006, si afferma che, a seguito dello scioglimento della **Ribichini Gino & C. s.n.c.**, si sarebbe verificato in capo a **Le Carrè S.r.l.** il **ricongiungimento dell'usufrutto con la nuda proprietà** relativamente al bene commerciale poi identificato come **foglio 11, particella 864, sub 15**.

Lo stesso atto richiama anche, tra i titoli di provenienza, la circostanza che in forza dell'atto del 2 dicembre 2005 "si è consolidato l'usufrutto" relativo a quell'unità immobiliare.

Tal notazioni riguardano naturalmente gli atti notarili e sin qui *nulla questio*. Punto critico, però, non è soltanto ciò che dichiarano gli atti notarili, ma **se il passaggio sia stato reso opponibile e continuo nei registri immobiliari**. In altri termini, occorre verificare se esista una formale continuità trascrittiva del passaggio:

- a. dalla **Ribichini Gino & C. s.n.c.** quale usufruttuaria;
- b. al successivo **ricongiungimento/consolidazione** in capo al nudo proprietario;
- c. e poi al trasferimento successivo a **Le Carrè** e quindi a **Mobilcom**.

Punto di ulteriore incertezza è poi il fatto che **Ribichini Gino** è **deceduto** il 17 maggio 2015. Di conseguenza, venendo a residuare profili soggettivi o patrimoniali **mortis causa** collegati alla posizione del socio deceduto o alla vicenda societaria, occorre verificare se anche in tal senso la continuità delle formalità sia stata correttamente ricostruita e, detto per inciso, non pare che ciò sia stato adeguatamente documentato.

In altri termini, onde garantire e comprovare la **titolarietà piena e la regolarità della catena trascrittiva** del bene interessato, è indispensabile procedere a verificare, non tanto la mera previsione sulla carta del ricongiungimento, quanto la sua **effettiva trascrizione e ricostruzione documentale** in modo tale da garantire la **continuità delle trascrizioni**.

5) La perizia estimativa, pur indicando nel Lotto 2 la vendita come **piena proprietà 1/1**, dà atto che l'immobile risulta occupato da **Giuseppina Marinelli**, già indicata come precedente titolare di usufrutto, senza però specificare in modo chiaro l'atto, la data e la formalità da cui risulterebbe l'estinzione del diritto di usufrutto.

6) La medesima perizia definisce i beni del Lotto 2 come piena proprietà per euro **226.192,00**, senza operare alcuna riduzione o distinzione per la certa esistenza di diritti reali di terzi ovvero l'usufrutto.

Alla luce di quanto precede, in aggiunta ai rilievi officiosi del G.E, emerge incontestabilmente che la procedura *de qua* è affetta da gravi profili di incertezza non meramente formali, ma sostanziali incidenti su:

- oggetto effettivo del pignoramento;
- diritto legittimamente trasferibile;
- corretta stima dei beni;
- continuità delle trascrizioni;
- senza sottacere la legittimazione della parte procedente/cessionaria.

In conclusione, la vendita dei beni così come predisposta è manifestamente irregolare, con grave pregiudizio per la debitrice, per gli eventuali offerenti e per la correttezza dell'eventuale decreto di trasferimento, per tacer d'altro.

Tutto ciò premesso, chiede che il G.E.

VOGLIA

1. previa adozione di ogni più opportuno provvedimento, dichiarare la improcedibilità della esecuzione intrapresa previa sospensione immediata delle **operazioni di vendita già** fissate per il 21 gennaio 2026;

2. per l'effetto, dichiarare nulli ed inefficaci tutti gli atti precedentemente compiuti nell'ambito della procedura esecutiva *de qua* con conseguenziale restituzione dei beni nella piena ed esclusiva disponibilità della società istante al pari dei canoni di locazione fino ad oggi riscossi dalla professionista delegata e/o da chicchessia.

Salvo e riservato ogni diritto, azione e ragione per una migliore tutela degli interessi della esecutata Mobilcom s.r.l..

Allegati: ordinanza G.E. del 9.8.2025.

Con osservanza.

Avezzano-Macerata, lì 7 maggio 2026

(Avv. Cesidio Di Salvatore)

